



PUTUSAN
Nomor 11Pdt.G/2025/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

LIAN,S.Th, lahir di Lawang Uru, 7 September 1966, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal di Jl. G. Obos XVI/G.Obos XVI B Perum Rajamas Perkasa No. 06 RT/RW. 011/006 Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartika Candrasari, S.H.,M.H., Jeplin Martahan Sianturi, S.H., Hendro Satrio, S.H.,M.H., Laili Amalia Puteri, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Kartika Candra and Associates" yang beralamat di Jalan J. Dr.Murjani No. 16 No. HP. 0536-4272121/ 08125280083 e-mail: ink_lawyer@yahoo.com Palangka Raya – Kalimantan Tengah., berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 6 Januari 2025, dibawah Register Nomor 55/I/2025/SK/PN Plk, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

DANIEL BASTIAN EDY, lahir di Siantan, 24 April 1977, pekerjaan Perdagangan, beralamat di Jl. RTA Milono Komp. Marina Permai 3 RT/RW. 004/015 Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 15 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 15 Januari 2025 dalam Register Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi suatu kesepakatan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY qc Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489;
2. Bahwa terhadap kesepakatan jual beli tersebut telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) untuk sebidang tanah dan bangunan rumah yang berukuran Sisa Luas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 15846 Penggugat telah membayar lunas pada tanggal 22 April 2020 sesuai dengan Kwitansi Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa terhadap tanah dan bangunan yang sudah dibayar lunas oleh Penggugat, kemudian Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat yang asli kepada Penggugat sebagai Pembeli, untuk kemudian beralih kepemilikan yang sah sebidang tanah beserta bangunan rumah dengan jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa kemudian setelah penandatanganan kwitansi tertanggal 22 April 2020 dan Tergugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat juga membuat perjanjian jual-beli tertanggal 22 April 2020 yang isinya Tergugat berjanji bersedia membantu Penggugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) guna membuat Akta Jual Beli serta membantu proses balik nama di Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya. Namun hingga gugatan ini diajukan, janji Tergugat tersebut tidak juga dipenuhi oleh Tergugat, karena alamat tinggalnya sudah tidak sesuai dengan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Nomor: 6271030007/SURKET/1/060919/0006 tertanggal 6 September 2018;

5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2020 tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), namun karena Penggugat tidak bisa lagi menghubungi Tergugat maka itu Penggugat datang ke Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk melakukan peralihan hak dengan cara merubah nama/balik nama Sertifikat Hak Milik No. 15846 yang saat ini masih atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi atas nama **LIAN,S.Th** i.c Penggugat akan tetapi ditolak oleh Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya untuk dilakukan balik nama dikarenakan tidak adanya Akta Jual Beli tanah bangunan rumah tersebut;
6. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat telah sepakat dalam jual beli tanah beserta bangunan rumah, kemudian Penggugat menerima haknya selaku pembeli untuk tinggal dan menguasai tanah beserta bangunan rumah yang terletak di Jalan G. Obos 16B Kelurahan Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah yang selama kurang lebih 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan tanpa adanya gangguan dan atau keberatan dari pihak-pihak lain sampai dengan Gugatan ini diajukan;
7. Bahwa mengingat Pasal 1320 KUHPdata, yang menjadi syarat sahnya perjanjian adalah:

Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- a. *kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- b. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- c. *suatu pokok persoalan tertentu;*
- d. *suatu sebab yang tidak terlarang.*

Berdasarkan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diterangkan Pasal 1320 KUH Perdata di atas, apabila perjanjian tersebut merupakan perjanjian konsensual disertai dengan kesepakatan para pihak maka telah lahir perjanjian itu. Dengan lahirnya perjanjian maka menimbulkan perikatan bagi para pihak;

8. Bahwa mengingat **Pasal 1457 KUHPdata:**

Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

Dan **Pasal 1458 KUHPERDATA:** Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

sebagaimana ketentuan Pasal 1457 KUHPdata tersebut yang menyebutkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan dan dalam ketentuan pasal 1458 KUHPdata menyebutkan bahwa jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang – orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar;

9. Bahwa menurut asas konsensualisme, suatu perjanjian dan perikatan yang timbul sejak detik tercapainya kesepakatan, selama para pihak dalam perjanjian tidak menentukan lain. Sehingga pada saat ditandatangani kwitansi antara dua pihak telah terjadi perjanjian. Sebenarnya perjanjian sudah terbentuk ketika kedua belah pihak menyatakan setuju dengan harga sesuai negosiasi sekalipun belum dilakukan pembayaran. Karena prinsip terjadinya penjualan adalah adanya kata sepakat antara kedua belah pihak, kwitansi hanya mempertegas adanya perjanjian sebelumnya;
10. Bahwa terjadinya jual beli yang sah selain ditandai dengan pembayaran secara lunas dari pihak pembeli kepada penjual juga disertai dengan adanya penguasaan dari pihak pembeli atas barang yang telah diperoleh yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2020, maka harus dinyatakan jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana sesuai dengan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran dari Penggugat tertanggal 22 April 2020, adalah **SAH DAN MENGIKAT**;

11. Bahwa berdasarkan Buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1234 yang berbunyi:

"Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu."

Pasal 1338 yang berbunyi:

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Bahwa berdasarkan rumusan pasal sebagaimana diuraikan di atas, Wanprestasi dapat disimpulkan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Adanya perjanjian;
2. Adanya pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

12. Bahwa menurut Kemudian, menurut **Subekti** dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perjanjian*, debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi jika (hal. 45):

- tidak memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan;
- memenuhi prestasi dengan tidak sebagaimana mestinya;
- memenuhi prestasi tidak sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan;
- dan
- melakukan hal yang dilarang menurut kontrak yang telah disepakati;

13. Bahwa dengan tidak dipenuhinya janji serta kewajiban Tergugat untuk membantu Penggugat guna melakukan baliknama atau memecah bukti kepemilikan atas obyek tanah dan bangunan tersebut yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang semula atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi atas nama **LIAN,S.Th** i.c Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, sehingga jelas apabila Tergugat dapat dikategorikan telah melakukan **PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)**;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa atas perbuatan Tergugat yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) karena tidak menepati janjinya atau melalaikan kewajibannya guna membantu Penggugat guna membalik namakan atau bukti kepemilikan atas tanah tersebut terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, yaitu berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang semula atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi nama LIAN,S.Th i.c Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, sehingga oleh karenanya sangat beralasan dan berdasar menurut hukum apabila dinyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan Bangunan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang semula atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi atas nama LIAN,S.Th i.c Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;

Bahwa Berdasarkan kepada Hal-hal sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat Mohon Kepada Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran dari Penggugat tertanggal 22 April 2020 dengan harga sebesar Rp185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489

adalah **SAH DAN MENGIKAT**;

3. Menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2020 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIIb;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489

adalah **SAH DAN MENGIKAT**;

4. Menyatakan Tergugat melakukan **PERBUATAN INKAR JANJI (WANPRESTASI)**;
5. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan Bangunan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang semula atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi atas nama LIAN,S.Th i.c Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada **Tergugat**.

ATAU

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon untuk diberikan Putusan Yang Seadil-Adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 17 Januari 2025 dan 23 Januari 2025, dan relaas panggilan umum pada tanggal 7 Februari 2025 dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 7 Maret 2025 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat (2) huruf b tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut, yang mana Penggugat melakukan perbaikan gugatan pada halaman 1 yang tadinya tertulis “Dengan ini mengajukan **gugatan perceraian** terhadap” menjadi “Dengan ini mengajukan **gugatan wanprestasi** terhadap” yang mana terhadap bagian lainnya Penggugat menyatakan tidak ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara *a quo* dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi dari **Asli** berupa Surat sertifikat hak milik 15846 atas nama Daniel Bastian Eddy tertanggal 19 Maret 2018, selanjutnya disebut bukti P-1;
2. Fotokopi dari **Asli** berupa Surat Keterangan perekaman KTP-el, atas nama Daniel Bastian Edy dengan NIK 271032404770014, tertanggal 06 September 2018, selanjutnya disebut bukti P-2;
3. Fotokopi dari **Asli** berupa Kwitansi pembayaran dari Lian. S.Th kepada Daniel Mastern Eddy, sejumlah Rp. 185.000.000 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut bukti P-3;
4. Fotokopi dari **Asli** Surat Perjanjian Jual – Beli antara DANIEL BASTIAN EDY dan LIAN, S.Th terhadap objek tanah seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) tertanggal 22 April 2020, selanjutnya disebut bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti Penggugat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata surat bukti tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, sehingga keseluruhan bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/ janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **PRISKA LIRIYA** ;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena tetangga yang berbatasan dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena pernah beli rumah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui dimana objek sengketa di Jl. G. Obos XVIB;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perjanjian jual beli antara Penggugat dan Tergugat, dari cerita Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penandatanganan kwitansi;
- Bahwa Saksi membenarkan sudah ada pelunasan jual beli antara Penggugat dan Tergugat;
- Benar Saksi membenarkan Tergugat pernah tinggal di Jl. Marina Permai III;
- Bahwa Saksi menerangkan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

2. Saksi **MATSADIR**;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah memiliki hubungan kerja dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi bekerja membangun rumah Penggugat sejak 2019 sampai 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui pembangunan rumah untuk Penggugat di Jl. G. Obos XVIB;
- Bahwa Saksi membenarkan dahulu Tergugat tinggal di Jl. Marina Permai;
- Bahwa tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat, karena sudah tidak memiliki hubungan kerja;
- Bahwa Saksi membenarkan lokasi rumah Penggugat sesuai dengan dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, pada Jumat, 09 Mei 2025 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap objek yang disengketakan sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tertanggal 09 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Panggilan secara elektronik pada tanggal 15 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menyatakan jual beli tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY qc Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi) sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), adalah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan surat tercatat pada tanggal 17 Januari 2025 dan 23 Januari 2025, dan relaas panggilan umum pada tanggal 7 Februari 2025 dan tanggal 7 Maret 2025 maka Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 RBg maka Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan dalam perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan gugatan Penggugat, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum namun bukan berarti bahwa gugatan Penggugat langsung dapat dikabulkan, karena untuk dapat dikabulkannya gugatan Penggugat harus dilakukan proses pembuktian terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesren* (R.Bg) dan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maka oleh karenanya dalam perkara *a quo* pihak Penggugat yang menggugat Tergugat dengan mendalilkan dalam dalil gugatannya dan karena Tergugat tidak pernah hadir atau datang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka kepada pihak Penggugat haruslah dibebankan untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-4 dan alat bukti Saksi yaitu Saksi Priska Liriya dan Saksi Matsadir;

Menimbang, bahwa **Saksi Priska Liriya** dan **Saksi Matsadir** pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi-saksi mengetahui mengenai jual beli sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) (*vide* Bukti P-1) yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat pada tahun 2020, karena Para Saksi menjadi Saksi langsung saat jual beli tersebut. Selanjutnya, Saksi-saksi juga menerangkan bahwa Penggugat mencari keberadaan Tergugat namun sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai masalah kepemilikan terhadap tanah obyek sengketa, maka untuk memberikan kepastian dan kebenaran akan letak tanah obyek sengketa telah dilaksanakan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah obyek sengketa sehingga diperoleh data mengenai letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa, selain itu bertujuan pula untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas obyek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Setempat (PS) yang dilaksanakan pada hari Jumat, 09 Mei. 2025 yang dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan dari Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa lokasi tanah yang menjadi objek sengketa, sebagaimana Surat sertifikat hak milik 15846 atas nama Daniel Bastian Eddy tertanggal 19 Maret 2018 berada di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa ditanah objek sengketa berbatasan dengan :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489
- Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa tersebut memiliki 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi);
- Bahwa saat ini yang merawat tanah dan bangunan tersebut adalah Penggugat sendiri;



Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta bukti Saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai : “Apakah perbuatan Tergugat dengan tidak menepati janjinya untuk membantu Penggugat membalik nama bukti kepemilikan di Jalan Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), yang semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat adalah merupakan ingkar janji (Wanprestasi) dan menyatakan Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan menetapkan perkara gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 142 Rbg yang menjadi dasar adanya kewenangan mengadili secara relatif, yaitu :Gugatan-gugatan perdata dalam tingkat pertama yang menjadi wewenang pengadilan negeri dilakukan oleh penggugat atau oleh seorang kuasanya yang diangkat menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal 147, dengan suatu surat permohonan yang ditandatangani olehnya atau oleh kuasa tersebut dan disampaikan kepada ketua pengadilan negeri yang menguasai wilayah hukum tempat tinggal tergugat atau, jika tempat tinggalnya tidak diketahui di tempat tinggalnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ada beberapa tergugat yang tempat tinggalnya tidak terletak di dalam wilayah satu pengadilan negeri, maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang berada di wilayah salah satu di antara para tergugat, menurut pilihan penggugat. Dalam hal para tergugat berkedudukan sebagai debitur dan penanggungnya, maka sepanjang tidak tunduk kepada ketentuan-ketentuan termuat dalam ayat (2) pasal 6 Reglemen Susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Mengadili di Indonesia (selanjutnya disingkat RO) gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri tempat tinggal orang yang berutang pokok (debitur pokok) atau seorang diantara para debitur pokok. Bila tempat tinggal tergugat tidak dikenal, dan juga tempat kediaman yang sebenarnya tidak dikenal atau maka gugatan diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada ketua pengadilan negeri ditempat tinggal salah satu dari para penggugat. Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka penggugat dapat memajukan gugatannya kepada ketua pengadilan negeri di tempat pilihan itu. Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas pilihan penggugat. (IR. 119.) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa gugatan diajukan atas suatu obyek sengketa berupa sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), sehingga untuk kewenangan mengadili didasarkan pada Pasal 142 ayat (5) Rbg yaitu: di wilayah letak barang tetap tersebut, yang dalam hal ini terletak di Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa letak tanah obyek sengketa tersebut termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, sehingga **Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai petitum ke-1 (satu) Penggugat, yaitu mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan petitum ke-2 (dua) dan seterusnya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **petitum ke-2 (dua) dan Petitum ke-3 (tiga)** Penggugat yaitu menyatakan Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran dari Penggugat tertanggal 22 April 2020 dan menyatakan Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2020

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan mengikat saling berhubungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dua petitum tersebut dipertimbangkan bersamaan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa jual beli atas sebidang tanah antara Penggugat dengan Tergugat yang berada di Perjanjian Jual Beli tertanggal 22 April 2020 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;

Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;

Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;

Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489

dalam Kwitansi pembayaran dari Lian. S.Th kepada Daniel Mastern Eddy, sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 April 2020 (vide P-3) dan Surat Perjanjian Jual – Beli antara DANIEL BASTIAN EDY dan LIAN,S.Th terhadap objek tanah seluas 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi) tertanggal 22 April 2020 (vide P-4), terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perjanjian yang diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih;

Menimbang, bahwa perjanjian/persetujuan diantara para pihak tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perlu dipenuhi empat syarat:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu pokok persoalan tertentu;
4. Suatu sebab yang tidak terlarang;

Menimbang, bahwa Jual beli tanah pada dasarnya tetap sah meskipun tidak dituangkan dalam akta jual beli dan tidak di hadapan PPAT, hal tersebut dikarenakan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



jual beli tanah sama saja dengan perjanjian jual beli pada umumnya dimana suatu perjanjian harus memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Soedharyo Soimin, Status Hak Dan Pembebasan Tanah, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. Halaman 86, bahwa Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata hanya bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau *levering*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1458 KUH Perdata, bahwa jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yang caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi. Dari uraian tersebut, jual beli tanah menurut Hukum Perdata terdiri dari atas 2 (dua) bagian yaitu: 1. perjanjian jual belinya dan 2. penyerahan haknya (*levering*), keduanya terpisah satu dengan lainnya. Sehingga, walaupun hal yang pertama sudah selesai biasanya dengan Akta Notaris, tapi kalau hal yang kedua belum dilakukan, maka status tanah tersebut masih tetap hak milik penjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria pada intinya menyatakan bahwa hukum tanah nasional adalah hukum adat, oleh karena itu pelaksanaan jual beli tanah nasional juga menganut sistem jual beli tanah sesuai hukum adat. Pengertian jual beli tanah menurut hukum adat adalah pemindahan hak yang memenuhi:

1. Asas Tunai,

Asas tunai adalah penyerahan hak dan pembayaran harga tanah dilakukan pada saat yang sama. Selain itu, Asas ini mempunyai arti pembayaran dilaksanakan sampai lunas sesuai dengan kesepakatan harga yang dituangkan dalam akta jual beli. Tunai bukan berarti pembayaran dan pelunasan harga tanah harus dilakukan seketika namun mempunyai arti melakukan pembayaran sesuai harga yang telah disepakati. Jadi asas tunai tetap terpenuhi meskipun suatu pembayaran dilakukan dengan metode angsuran;

2. Asas Terang,

Asas terang mempunyai arti bahwa jual beli tanah dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi;

Menimbang, bahwa di dalam perkara *a quo*, berdasarkan bukti – bukti surat bertanda P-3 dan P-4 yang didukung oleh keterangan Saksi – Saksi dari Penggugat



yaitu Saksi Priska Lirya, dan Saksi Matsadir di persidangan, bahwa telah terjadi Jual Beli tanah antara Penggugat dan Tergugat, yang dalam hal ini berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di persidangan telah memenuhi kriteria jual beli tanah menurut hukum adat yaitu memenuhi Asas Tunai dimana dengan dibayarkannya sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat ke Tergugat pada tanggal 22 April 2020 (*vide* bukti P-3) dan telah dilakukan penyerahan tanah dan bangunan dari Tergugat ke Penggugat. Selain itu, Jual Beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi asas terang karena dilakukan secara terbuka dan tidak ditutupi dikuatkan dengan diadirkannya saksi dalam jual beli yaitu Saksi Priska Lirya dan Saksi Matsadir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam perkara *a quo*, Jual Beli Tanah tertanggal 22 April 2020 antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah memenuhi adanya unsur jual beli tanah menurut Hukum Perdata (Pasal 1458 KUH Perdata) yaitu ada unsur Perjanjian Jual Belinya yang dituangkan dalam bentuk kuitansi pembayaran (*vide* P-3) dan perjanjian jual beli (*Vide*- P-4) serta di dalam Jual Beli tersebut ada juga unsur *levering* yaitu penyerahan obyek jual beli yaitu tanah dari Penjual kepada Pembeli yang ditandai dengan bukti kepemilikan obyek sengketa dan obyek sengketa tersebut berada dalam penguasaan Penggugat, sehingga dengan demikian **petitum ke-2 (dua) dan Petitum ke-3 (tiga) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **petitum ke-4 (empat)** Penggugat, yaitu menyatakan Tergugat melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*), terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *wanprestasi* adalah tidak terpenuhinya kewajiban sesuai dengan kesepakatan atas perjanjian yang telah dibuat diantara para pihak, yang mana perjanjian/persetujuan tersebut harus dibuat secara sah sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, kemudian dalam Pasal 1233 jo pasal 1234 KUHPerdata menyebutkan tiap-tiap perikatan dilahirkan dari persetujuan maupun karena undang-undang, perikatan itu adalah "*untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu*", dan secara teoritis yang disebut keadaan *wanprestasi* diantaranya adalah:

- Tidak melakukan apa yang disanggupinya akan dilakukannya;
- Melaksanakan apa yang dijanjikan, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;



- Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria (UUPA), disebutkan bahwa hak milik atas tanah dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain, dan selanjutnya pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa salah satu cara pengalihan hak atas tanah dapat dilakukan dengan adanya adanya jual beli. Kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara persetujuan dilaksanakan dengan itikad baik, maka dengan telah terjadinya kesepakatan jual beli tanah yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat memiliki kewajiban dan dibebani untuk membantu dalam proses balik nama atas nama Penggugat ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi jual beli antara Penggugat dan Tergugat, tanah tersebut dikuasai dan dirawat secara terus-menerus serta ditempati oleh Penggugat hingga saat ini sebagaimana dikuatkan dengan keterangan Saksi Priska Lirya Dan Saksi Matsadir, dan saat ini Penggugat bermaksud untuk melakukan proses balik nama sertipikat hak milik tersebut dari nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat, namun tidak bisa dilakukan karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya walaupun Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat tersebut, hal ini menyebabkan Penggugat mengalami kesulitan dan masih belum juga berhasil untuk melakukan pengurusan balik nama walaupun sertifikat hak milik asli nya telah dikuasai oleh Penggugat;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan isi kesepakatan dan membantu Penggugat dalam mengurus balik nama sertifikat tanah menjadi atas nama Penggugat, maka atas dasar fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi, **sehingga dengan demikian petitum ke-4 (empat) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa **petitum ke-5 (lima)** Penggugat yaitu Menyatakan Penggugat berhak untuk mengajukan proses baliknya Sertifikat Hak Milik No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018, dari atas nama Tergugat ke atas nama Penggugat yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, semula atas nama pemegang hak Daniel Bastian Edy (Tergugat) menjadi atas nama Lian, S.Th (Penggugat) pada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Palangka Raya, terhadap petitum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai konsekuensi selanjutnya dari dikabulkannya Petitum 2 (dua) dan 3 (tiga) tentang sahnya jual beli antara Penggugat dan Tergugat serta beralihnya kepemilikan atas tanah dan rumah tersebut ke Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah menjadi fakta hukum bahwa Penggugat adalah pembeli beritikad baik karena sudah menyelesaikan proses pembelian sampai dengan pembayaran lunas dan sudah secara nyata menguasai tanah beserta bangunan di atas tanah obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 26 Desember 1958 Nomor 215 K/Sip/1958 ditegaskan bahwa pembeli yang *bertindak* dengan itikad baik, harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan harus dianggap sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyebutkan bahwa kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi oleh hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan; dan
- 2) Melakukan kehati-hatian dengan meneliti hal-hal berkaitan dengan objek tanah yang diperjanjikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas kedudukan Penggugat sebagai pembeli adalah Pembeli yang beritikad baik, dan sebagai Pembeli beritikad baik harus dilindungi secara hukum dan untuk kepastian hukum bagi Penggugat, yang dalam hal ini Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Daniel Bastian Edy untuk dilakukan proses balik nama;

Menimbang, bahwa mengenai Jual – Beli sebagaimana dalam perkara *a quo* adalah merupakan peralihan / pemindahan hak yang diatur dalam Pasal 37 Peraturan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu sebagai berikut :

- (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana yang ditentukan oleh Menteri, Kepala Kantor Pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang tidak dibuat oleh PPAT tetapi yang menurut Kepala Kantor Pertanahan tersebut kadar kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan pemindahan hak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, bahwa proses balik nama Hak Atas Tanah, yang dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik seharusnya dilakukan oleh pihak Penjual dan Pembeli sejak awal proses Jual Beli dan menjadi tanggung jawab serta kewajiban kedua belah pihak baik penjual maupun pembeli untuk menuntaskan Jual Beli Tanah Tersebut sampai dengan Balik Nama Sertipikat Hak Milik tersebut sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu pada Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ditentukan bahwa seharusnya dimulai dengan didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, kemudian pada ayat (2) nya memuat kemungkinan lain tidak dengan akta PPAT, yaitu seperti halnya dalam perkara ini bahwa Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimohonkan di dalam petitum ke-5 (lima) gugatan yaitu Penggugat memohon agar terjadi peralihan hak (balik nama) Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018, dari atas nama Tergugat ke atas nama Penggugat yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atas nama Daniel Bastian Edy (Tergugat) menjadi atas nama Penggugat yaitu Lian, S.Th. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum ke-5 (lima) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk petitum ke-6 (enam) yaitu menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 57 a ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum menyatakan bahwa ***“biaya proses penyelesaian perkara dibebankan pada pihak atau para pihak yang berperkara yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung”*** dan berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBG yang menyatakan ***“barang siapa yang dikalahkan dengan putusan hakim dihukum untuk membayar ongkos perkara”***, maka oleh karena dalam perkara a quo Penggugat adalah pihak yang menang, sedangkan Tergugat adalah pihak yang kalah, sudah sepatutnya kepada Tergugat dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, sehingga **petitum ke-6 (enam) beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan diatas, menyatakan seluruh petitum dari Penggugat telah dikabulkan, sehingga tuntutan Penggugat dalam **petitum ke-1 (satu) juga harus dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPerdara, Pasal 1458 KUHPerdara, Pasal 1234 KUHPerdara, Pasal 5 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok – Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);
3. Menyatakan **Kwitansi Tanda Penerimaan Uang Pembayaran** dari Penggugat tertanggal 22 April 2020 dengan harga sejumlah Rp185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) atas jual beli atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489

adalah **Sah dan Mengikat**;

4. Menyatakan **Perjanjian Jual Beli** tertanggal 22 April 2020 atas sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. G. Obos 16B Kel. Menteng Kec. Jekan Raya Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah, Dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 an. DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat. Yang sebagian dari jumlah tanah ini seluas 1675 m² (seribu enam ratus lima meter persegi) telah dilakukan pemisahan dengan SHM No. 15869 s/d 15874, yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 17933 s/d 17938 tanggal 20 April 2018 dengan Total 1395 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh lima meter persegi), sehingga terdapat sisa Luas sebesar 278 m² (dua ratus tujuh puluh delapan meter persegi), dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan G. Obos XVIb;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17080;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rumah dengan NIB 17084;
- Sebelah barat berbatasan dengan Rumah dengan NIB 15489

adalah **Sah dan Mengikat**;

5. Menyatakan Tergugat melakukan **Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi)**;
6. Menyatakan Penggugat berhak untuk membalik namakan atau memecah sendiri bukti kepemilikan atas sebidang tanah dan Bangunan yakni berupa Sertifikat Hak Milik No. 15846 tanggal 19 Maret 2018 dengan Surat Ukur Nomor: 17822/MENTENG/2018 tanggal 19 Maret 2018 yang semula atas nama DANIEL BASTIAN EDY i.c Tergugat menjadi atas nama LIAN,S.Th i.c Penggugat pada Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.915.500,00 (satu juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2025/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Jumat tanggal 23 Mei 2025, oleh kami, **Benyamin, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Sumaryono, S.H., M.H.**, dan **H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, 28 Mei 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **Ika Melinda Meliala, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, dihadiri kuasa Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sumaryono, S.H., M.H.

Benyamin, S.H.

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ika Melinda Meliala, S.H.

Perincian biaya

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Proses	Rp	100.000,00
4. PNBP	Rp	80.000,00
5. Penggandaan Gugatan.....	Rp	2.500,00
6. Panggilan	Rp	536.000,00
7. Pemeriksaan setempat	Rp	1.177.000,00
8. Sita	Rp	0,00

Jumlah : Rp 1.915.500,00

(satu juta sembilan ratus lima belas ribu lima ratus Rupiah)